

AUTO NÚMERO: 54

Córdoba, 13 de marzo de dos mil catorce.-----

Y VISTOS: Estos autos caratulados: **“REIN CARLOS ENRIQUE –ACCIÓN DE NULIDAD – EXPTE N° 1745339/36”** venidos del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia de la Ciudad de Alta Gracia, en virtud de sendos recursos de apelación deducidos por el actor, Sr. Carlos Enrique Rein -a través de su apoderada, Dra. Alicia Godino- y por el Dr. Luis Eduardo Peralta, quien lo hace por derecho propio (v. fs. 282 y 281, respectivamente) interpuestos en contra del Auto Número Quinientos Ochenta y Cinco de fecha veintisiete de julio de dos mil nueve (v. fs. 277/279) dictado por el Sr. Juez, Dr. Carlos Granda Avalos, cuya parte resolutive reza: ***“... 1) Hacer lugar al pedido de citación de tercero solicitada por la Dra. Liliana Iperique de Endrek conforme las limitaciones establecidas en el apartado II) del considerando, en consecuencia, citar al Dr. Luis Eduardo Peralta para que comparezca en la presente incidencia en calidad de tercero en los términos del art. 433, del CPC. 2) Imponer las costas por su orden. Protocolícese, hágase saber y dése copia...”***. Fdo.: Dr. Carlos Granda Avalos. Radicados los autos ante esta Sede, expresan agravios el Dr. Luís Eduardo Peralta (v. fs. 354/357) y el actor, a través de su apoderada (v. fs. 359/360) los que son confutados por la demandada, Dra. Liliana Iperique de Endrek (v. fs. 363/363, vta.). Dictado y consentido el proveído de autos, queda la cuestión en estado de estudio y resolución.-----

Y CONSIDERANDO: -----

1) A los fines de resolver la cuestión traída a estudio de esta alzada nos detendremos en el marco fáctico del caso. En la instancia anterior, el Sr. Carlos Enrique Rein ha iniciado acción autónoma de nulidad para que se declare nula la Sentencia Número sesenta y cinco de fecha veintiuno de julio de dos mil, dictada por la Sra. Juez en lo Civil, Comercial, Conciliación y Familia, Dra. Graciela María Vigilanti, en razón de que se trata de una decisión írrita; como así también el pedido de indemnización de daño moral por la suma de pesos treinta mil y los daños y perjuicios que se le irroguen al Sr. Rein por la ejecución que se le sigue en los autos principales (“Scroppio Jorge Eduardo c/ Carlos Enrique Rein-Ordinario); sindicando como responsables de los mismos a los demandados Dres. Castillo y Dra Endrek. Impreso el trámite de ley, la demandada, Dra. Liliana Iperique de Endrek, en oportunidad de contestar el traslado de la demanda ha solicitado la citación de tercero a tenor de lo dispuesto por la norma de los arts. 433/435, CPC., del Dr. Luis Eduardo Peralta, abogado patrocinante del Sr. Rein, en la creencia de que ha mediado mala praxis en el ejercicio de su ministerio en la causa donde ha sido dictada la sentencia base de la presente demanda. Esta postulación ha merecido la repulsa del actor, quién por medio de su apoderada ha solicitado su rechazo, con base en que dicho pedido encubre la verdadera finalidad que trasunta en privar a su poderdante de un testigo calificado, pues el Dr. Luís Eduardo Peralta ha intervenido en forma personal en presencia del conferente y de su esposa en los reclamos efectuados por el Sr. Castillo, lo que de admitirse vulneraría su derecho de defensa y propiedad. Y con mayor razón, cuando no está obligada a soportar la incorporación de una persona que no ha sido demandada, máxime cuando no puede hacerse extensivo los hechos y el derecho por las partes. Así trabado el debate entre las partes, el aquo hizo lugar al pedido de citación a tercero con el alcance de la denuncia de litis (art. 433, CPC.) que tiene por objetivo poner en conocimiento del Dr. Peralta del inicio de las presentes actuaciones y de todo lo que se lleve a cabo en su marco,

pudiendo ejercer, en caso de estimarlo conveniente, el control sobre ellas, pero sin que el resultado de este pleito le vaya a ser extensivo en cuanto a sus efectos (v. fs. 278).-----

2) A los fines de un correcto abordaje de los temas introducidos en apelación, corresponde identificar con precisión los agravios que han sido traídos a esta Alzada por los apelantes; como la contestación de los mismos.-----

a) Apelación del Dr. Luis Eduardo Peralta: la decisión del aquo ha provocado la apelación del tercero citado, quien se agravia, en prieta síntesis por lo siguiente: a) porque la intervención del tercero en el proceso es de carácter restrictivo y excepcional, debiendo citarse a quien se considera que la controversia es común. Partiendo de ello, sostiene que de resultar vencida la parte demandada, Sr. Castillo (hoy sus sucesores) y la Dra. Endrek, quien acciona contra ellos es el Sr. Rein, la prueba de que no existe controversia común es que el compareciente no ha demandado a los citados. b) como segunda censura dice que la pretendida inclusión de su persona como tercero es impedir su declaración o bien restarle credibilidad, cuando, como letrado del Sr. Rein y dadas las características del pleito, reviste el carácter de testigo necesario. c) Tras un sucinto recorrido por lo acontecido en los autos “Scroppo Jorge Eduardo c/ Carlos Enrique Rein –Ordinario–”, el recurrente considera que todo ha sido una maniobra urdida por la Dra. Endrek y el Dr. Castillo, para lograr que tuvieran cabida una pretensión que jurídicamente resultaba a todas luces inatendible. Al respecto, explica que a causa de que el Sr. Rein, no tenía domicilio en la Ciudad de Alta Gracia, se constituyó uno legal para dar cumplimiento a lo dispuesto en la norma del art. 88, CPC., en el estudio del Dr. Alberto Castillo, quien no le habría hecho entrega de las cédulas que allí llegaban del mentado proceso, cuya pretensión –según el punto de vista del recurrente- resultaba a todas luces inatendible, porque el accionante defendido la Dra. Endrek, postulaba en contra de su defendido, el Sr. Rein, la desafectación de su obligación de garante que había asumido con el Banco Social, cuando el único que podía hacerlo era el acreedor, por lo tanto, de haber mediado un proceso regularmente cumplido, las razones jurídicas brindadas por la Dra. Endrek debieron ser rechazadas. Todo lo que deja entrever según su discurso una maniobra que es imposible no advertirla, que constituye la causa de la idea que posteriormente concretaran al no entregar las notificaciones, Iperike y Castillo. Que la demandada solicita su participación como tercero por considerar que la causa es común por entender que existió mala praxis de su parte y lo hace en los términos de la norma de los arts. 433, 434 y 435, CPC., pero el *iudex* la ha concedido en términos diametralmente diferentes a los solicitados, lo que le permite concluir que no aparece configurado el presupuesto condicionante de la controversia común, ya que la pretensión de la demandada, Dra. Endrek, difiere sustancialmente (le endilga mala praxis) mientras el Sr. Rein requiere nulidad de cosa juzgada írrita (acción declarativa que disponga la nulidad de una resolución) mientras que la abogada Endrek entiende que la sentencia cuya nulidad se pide es válida, no existiendo identidad entre ambas pretensiones, que aparecen perfectamente diferenciadas. Que los perjuicios económicos sufridos por Rein, han recaído sobre su patrimonio y no sobre el del recurrente que ha permanecido ajeno a los reclamos y acreencias invocadas por las partes (crédito bancario). Que el abogado en el ejercicio de la profesión, se ve a diario inexorablemente vinculado a cuestiones accesorias de los pleitos para el objeto del juicio, la acreencia que se reclama, el derecho que se invoque, es del cliente, el titular de la acción, siendo él quien está legitimado para deducir tal reclamo en la causa petendi. Que constituir domicilio es obligación de la parte y no del letrado y de no haber mediado la

connivencia aludida entre los demandados, esta cuestión accesorio, no podría ser invocada por los accionados para seguir demorando el presente juicio. Sigue diciendo que las acreencias del Sr.Rein estaban descriptas en la demanda y nada tiene en común con una situación contraria a derecho generada deliberadamente por los accionados y que hoy está siendo utilizada con claros fines dilatorios. Que el recurrente no está legitimado para pedir la nulidad de la sentencia, pues ella no afecta bienes del patrimonio del compareciente, ni tampoco puede expedirse por la validez de dicha resolución, porque no han sido sus derechos los que han sido cuestionados en dicho procesos, de lo que se sigue que la controversia entre la partes no le es común. Que tampoco puede integrar un litisconsorcio por las mismas razones, aclarando que el actor como su esposa conocen la verdad, la demandada no está legitimada procesalmente para acusar supuesta mala praxis, ya que ella no fue afectada en su patrimonio ni en sus derechos, y el actor que si la tiene accionó contra los verdaderos responsables. d) se queja porque el fallo en su parte resolutive hace lugar al pedido con base normativa en la norma del art. 433, CPC., dispositivo que no establece excepciones con respecto a lo dispuesto en la del art. 435, ibid., que dice que el tercero será ejecutable. Que en la especie se trata de una intervención coactiva, y existe una pretensión de la demandada contra el compareciente, o sea media una sustancial diferencia entre la citación que propicia el fallo y lo dispuesto por las normas que regulan la hipótesis. En efecto, mientras el fallo alude a “denuncia de litis”, antes condiciona la citación a la circunstancia de controversia común, la que, como se viene insistiendo, no se configura en este caso, de donde se sigue que si ello no se satisface no se puede aceptar la citación. Por otro lado, entiende que mientras el fallo pareciera solo brindar la posibilidad de intervenir y deja ello a elección del compareciente, dejando en claro que el resultado del pleito no le va a ser extensivo, las normas que regulan la hipótesis dispone que la sentencia obliga al tercero y será ejecutable en su contra. En resumidas cuentas, se acoge la citación pero en términos voluntaristas, para si el tercero desea intervenir, pero la citación es coactiva, de lo que se sigue que no media congruencia entre la pretensión deducida por Endrek y lo resuelto en el fallo. Tampoco media correspondencia entre lo resuelto en base a la norma del art. 433, CPC., de que la resolución no será ejecutable en su contra, y lo establecido en la del art. 435, ibid., que así lo impone.-----

b) Apelación del actor, Sr. Carlos Enrique Rien: la apoderada del actor, Dra., Alicia Susana Godino, también apela la resolución, agraviándose, en prieta síntesis, por los siguientes motivos: a) que el fallo hace alusión a un recaudo para la citación del tercero (controversia común) que de las constancias de la causa surge precisamente lo contrario, de donde la conclusión antes citada no es derivada de prueba idónea para inferirla. Que la abogada Endrek pretende asignarle mala praxis al Dr. Peralta, cuando el obrar profesional de éste no le ha acarreado ningún perjuicio, por el contrario, el Sr. Rein, quien sería el legitimado para solicitarlo, no sólo no lo hace en su demanda, sino que conociendo los hechos, reclama contra los accionados. Que el Dr. Peralta no es titular de las acciones deducidas, todo lo que lo lleva a concluir que no se configura el presupuesto condicionante de la controversia común. b) Para el recurrente la pretensión intervencionista de la abogada Endrek ha sido encuadrada en lo que se da en llamar citación coactiva del tercero, para la cual se requiere la doble identidad, tanto en la causa petendi como el petitum, lo que no se avizora en la especie. Que el resarcimiento económico reclamado por el Sr. Rein tiene base en el perjuicio sufrido en su derecho y

en su patrimonio, lo que no ha afectado el patrimonio del Dr. Peralta, por lo que no ha reclamado a título personal, deviniendo inútil continuar buscando la identidad de controversia común, al no darse la dualidad mencionada.-----

c) Contestación de los agravios de la Dra. Liliana Iperique de Endrek: La parte apelada, ha solicitado el rechazo de ambas apelaciones, por entender que la controversia común se deja ver claramente, pues si ella fuera condenada en el proceso principal y se declarase la nulidad de lo actuado, ello importaría exculpar a Peralta de su mala praxis; en tanto que, si la demanda es rechazada, lo será por el simple hecho de que si Peralta constituyó domicilio en lo de un amigo y no volvió durante el juicio, será responsable por mala praxis.-----

3) Entrando al análisis de los agravios, partiendo de la premisa que la jurisdicción apelada es de orden público, este Tribunal una vez que la apelación ha sido concedida por el Juez de Primera Instancia, debe pronunciarse (incluso *ex officio*) sobre la procedencia formal del recurso, sin estar obligado por la voluntad de las partes, ni por la concesión efectuada por el juez de primera grado. En la especie, la admisibilidad formal de los recursos aparece superada. En efecto, y desde la perspectiva subjetiva de este examen, de las constancias del expediente tengo por acreditada la legitimación (léase: como parte y tercero afectado por la resolución) como la personería de los impugnantes, siendo el Tribunal competente para pronunciarse sobre la apelación. Lo propio sucede con el análisis desde lo objetivo, al aparecer configurado los requisitos de tiempo, lugar y forma del recurso (v. fs. 282, 286, 281, 336 y 343) como también el interés de los impugnantes (gravamen) siendo el intento recursivo idóneo y jurídicamente posible. Esto, porque de sendos escritos de expresión de agravios es dable avizorar la crítica concreta y razonada de las partes del fallo (léase: argumentos dirimientes y controvertidos) que los apelantes han considerados equivocados, lo que trasunta en una censura precisa, donde aparecen especificados de manera circunstanciada, los errores, omisiones y deficiencias que se le atribuyen al pronunciamiento.-----

Tras ello, cabe ingresar al juicio de fundabilidad de los recursos; y en este derrotero, no se puede comenzar sino determinando el *thema decidendum*, que delimita la acotada competencia funcional de esta Alzada (arts. 356 y 332, CPC.). Así, de una atenta lectura del escrito de expresión de agravios de ambas apelaciones, el tópico de las críticas de los impugnantes gira en torno a una unívoca cuestión, cual es: **la ausencia de controversia común que vincule al Sr. Peralta con las partes de este proceso**. Los recurrente, con argumentos que se muestran coincidentes en los aspectos medulares del achaque impugnativo, han puesto de relieve que en el caso no se configura el requisito de la controversia común requerido para que el pedido de intervención pueda reputarse procedente; y lo han hecho, en el entendimiento de que el objeto de la pretensión de este proceso no guarda vinculación con el fundamento sobre el cual la parte demandada ha apoyado la postulación intervencionista (eventual mala praxis del Dr. Peralta en el proceso cuyo defendido era el Sr. Rien). Asimismo el tercero se agravia sosteniendo que se acoge la citación pero en términos voluntaristas, para si el tercero desea intervenir, pero la citación es coactiva, de lo que se sigue que no media congruencia entre la pretensión deducida por la codemandada y lo resuelto en el fallo; con las consecuencias que puede traer aparejado al ejecutarse la sentencia.-----

Ahora bien, ponderando las cuestiones fácticas y jurídicas abordadas y dirimidas en la decisión apelada, con la manera en que los impugnantes han planteado los

agravios, considero apropiado por una razón estrictamente de orden metodológico, unificar el tratamiento de ambas apelaciones, pues atendiendo a que las censuras de una y otra están dirigidas al mismo objetivo y se apoyan en argumentos similares, la solución que quepa para cualquiera de las impugnaciones tendrá igual cabida en la otra.-

Como se adelantó, el *iudex* hizo lugar al pedido de intervención coactiva de terceros solicitado por la demandada de manera genérica en los términos de los arts. 433 a 435, CPC., considerando que la controversia común estaría sustentada en la posible mala praxis del Dr. Peralta derivada de su participación profesional en la causa cuya sentencia se tacha de nula en este proceso. Pero al llevar adelante tal cometido, ha delimitado la extensión del pedido de la demandada a la figura de la denuncia de litis, para que el profesional aludido tenga conocimiento del pleito y en forma voluntaria –no coactiva- pueda eventualmente ejercer el control de las actuaciones.-----

En definitiva los agravios se encontrarían reducidos a dos puntos: 1) para ambos apelantes: el rechazo de la intervención de tercero ordenada por la inexistencia de controversia común; 2) para el tercero citado: que el fallo es incongruente entre lo solicitado por la demandada y lo resuelto por el iudex con relación a los efectos de una intervención voluntaria o coactiva y el alcance del art. 435 del CPCC.-----

4) Entrando al estudio del remedio impugnativo y como se señalara en el considerando anterior y con relación al **primer agravio**, el meollo de asunto pasa por determinar si en el caso concreto, existe un vínculo de conexidad objetiva o causal entre la relación jurídica controvertida y otra (conexa) cuyos sujetos son, respectivamente, una de las partes del proceso principal y el tercero citado, o sea si existe la controversia común.-----

Así circumscripata la acotada competencia funcional de este Tribunal (art. 356, CPC.) corresponde fijar pautas conceptuales a partir de las cuales serán tratadas las repulsas al fallo apelado. Sabido es que para comprender qué debe interpretarse por tercero en el derecho procesal, es indispensable partir de la noción de parte (cfr.: Devis Echandía Hernando –Nociones Generales de Derecho Procesal Civil- Edit. Temis, Bogotá, año 2009, pág. 475) y así colegir que “tercero” es aquel sujeto procesal eventual que carece de la mentada condición al tiempo de trabarse la relación jurídica procesal por no ser demandante ni demandado, pero cuyo acceso al proceso pendiente le es habilitado por la ley (acótese: ya sea voluntariamente, por citación del juez o por llamado de una de las partes principales) siempre que posea un interés jurídico relevante (cfr.: Peyrano Jorge W. – Chiappini Julio O –El proceso atípico. Tomo 3- Edit. Universidad, año 1985, pág. 63; en el mismo sentido: Parra Quijano Jairo –La Intervención del Tercero en el Proceso Civil- Edit. Depalma, Bs. As., año 1986, pág. 26).-----

Traducido esto en lenguaje normativo, entra a campear lo establecido en nuestro sistema legal adjetivo en la norma del art. 433, que reza: “... *El actor en la demanda y el demandado dentro del plazo para contestarla, podrá solicitar la citación de aquel a cuyo respecto consideraren que la controversia es común...*” –el resaltado me pertenece- manda legal que establece como requisito para la procedencia de la citación coactiva de terceros la comunidad de controversias, lo que significa en la práctica que la causa sea común al citante y al citado. Sucede que este requisito no se concreta en un mero interés de dichos sujetos, sino que la relación sustancial en torno a la cual se ha entablado la discusión entre el actor y demandado, sea común al tercero o, cuanto

menos, conexa por identidad de título o de objeto, o de ambos elementos a la vez (léase: vínculo de conexidad objetiva o causal entre la relación jurídica controvertida y otra conexa).-----

Palacio entiende que para que exista comunidad de controversia se requiere la existencia de objeto y causa común entre el tercero llamado al juicio y uno de los litigantes originales. Sin embargo la mayoría de la doctrina argentina sostiene un criterio más flexible que permite asimilar el concepto de comunidad de controversia a los supuestos en los que sólo uno de aquellos elementos sea común entre el tercero llamado al juicio y una de las partes originarias.” (Cámara 3ª en lo Civil y Comercial de Córdoba, “Sponton Hugo A. c/ Juan C. Rivero-Ordinario”, Auto Interlocutorio N° 169 del 11.10.95, *Semanario Jurídico* N° 1094 p.696; Rodríguez Juárez. Manuel- María C. Enrico de Pittaro “*Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba*. Comentado y Concordado. Pág. 214).-----

Esta intervención coactiva de terceros, requiere que exista más de un mero interés del citante (actor o demandado). Por eso se ha dicho que para que sea viable debe acreditarse un enlace de intereses que dinamice una disputa común a fin de evitar el riesgo de decisiones contradictorias y el dispendio de la actividad jurisdiccional. Es común la controversia cuando alguno de los elementos objetivos de la acción (objeto perseguido y causa petendi) ejercida por el actor contra el demandado, tiene algún nexo con el tercero; es decir, que la relación jurídica sustancial controvertida entre las partes originarias tiene algún contacto objetivo con otro sujeto ajeno a la litis.-----

La decisión apelada con profusa transcripción de citas de doctrina judicial y autoral, ha tenido en cuenta que la norma del art. 433, CPC., condiciona la procedencia de la intervención coactiva a la existencia de una controversia común, concluyendo que la petición de la parte demandada engasta en la modalidad intervencionista de denuncia del pleito en sentido estricto y delimitando los efectos que de ella surgen para el tercero. Si bien el *iudex* apoya su decisión en los hechos que sustentan el pedido y en las constancias de la causa (fs. 278); podríamos entender que la fundamentación del fallo peca por defecto, constituyéndose un déficit argumental que merece la tacha de este Tribunal, pues las meras citas legales (en este caso: la norma del art. 433, CPC.) no agotan el cumplimiento de la obligación de motivar la decisión; se exige, además, una completa meritación de los hechos y una racional comprobación de su existencia, ya que, a decir de la buena doctrina, basta un parcializado o arbitrario manipuleo del *factum* para desembocar en una errónea selección o aplicación de la ley (cfr.: Azpelicueta Juan J. – Tessone Alberto –La Alzada. Poderes y Deberes- Edit. La Platense, Bs. As., año 1993, pág. 149).-----

Ahora bien, si nos adentramos un poco más en el tópico del gravamen, pero ahora sopesando el debate desde el objeto mediato e inmediato de la pretensión que se ventila en este proceso; nos encontramos que en la misma se ha solicitado no sólo la acción revocatoria de cosa juzgada írrita y acción autónoma de nulidad, sino también el pedido de indemnización de daño moral por la suma de pesos treinta mil y los daños y perjuicios que se le irroguen al Sr. Rein por la ejecución que se le sigue en los autos principales (“Scroppo Jorge Eduardo c/ Carlos Enrique Rein-Ordinario); sindicando como responsables de los mismos a los demandados Dres. Castillo y Dra Endrek –que es la que solicita la intervención como tercero del Dr. Peralta.-----

En este orden, de la lectura de la demanda y los respondes de ambos demandados, el fundamento del accionante radica en la confianza que el Dr. Peralta

había depositado en el Dr. Castillo (que le avisaría o entregaría las cédulas de aquel juicio) y la connivencia esgrimida entre ambos codemandados (el Dr Castillo y la Dra. Endrek) para perjudicar al Sr. Rein que era asesorado en aquel juicio por el mismo Dr. Peralta; por lo que a nuestro juicio es la propia actora la que deja traslucir la controversia común de las partes de este juicio principal con el Dr. Peralta. En este sentido, adquieren firmeza los argumentos de la apelada en su responde, ya que si resultara ganancioso el actor en el presente pleito y se la condena al pago de esos daños y perjuicios, nacería la posibilidad de solicitar la repetición en contra del Dr. Peralta –en el caso que se comprobara la mala praxis.-----

Siguiendo estos lineamientos y entendiendo que a los fines de analizar la procedencia de la citación, sobre todo en la denuncia de litis, no debe probarse ni acreditarse con certeza la existencia o no de la acción de regreso, debe existir la posibilidad teórica, aunque verosímil, de poder ejercerla, sin perjuicio que en definitiva el demandado condenado carezca de ella. Sin embargo, en todas estas hipótesis es necesario que el juez controle los recaudos que tornan razonablemente procedente la intervención del tercero, a fin de no generar una complicación inútil en la relación procesal; para lo cual el tribunal debe examinar la verosimilitud de la relación de fondo fundante del pedido.(cfr Zavala de Gonzalez, Matilde “*El proceso de daños y estrategias defensivas*” Tratado de derecho resarcitorio 2, Editorial Juris, Rosario 2006, p.309/310). En definitiva, basta que la conexión de intereses entre el demandado y el tercero sea “probable”, aunque no existe certeza absoluta sobre su efectiva existencia; ya que esto último podría devenir en un prejuzgamiento.-----

En consecuencia, con apoyatura fáctica en la eventual mala praxis del Dr. Peralta como patrocinante en la defensa de los intereses del Sr. Rein en el juicio cuya sentencia se intenta anular por la vía elegida en este proceso, es dable avizorar una conexidad o identidad de objeto o de causa (acótese: o de ambas a la vez) que trascienda del mero interés de la citante o del propio tercero y que tire por la borda el argumento que el único legitimado sería el Sr. Rein, ya que los demandados en el presente pleito, en caso de ser condenados, se encontraría en condiciones de iniciar las acciones regresivas con esos mismos argumentos.-----

Así las cosas, el hecho de que eventualmente se admita la demanda autónoma de nulidad de cosas juzgada irrita y se anule el acto sentencial, dejando entrever alguna anomalía en el decurso del proceso donde el Dr. Peralta ejerció su ministerio defendiendo los intereses del Sr. Rein y la posibilidad que se condene a los demandados al pago de los daños y perjuicios solicitados, si bien es una probabilidad aleatoria que atañe y deberá ser dilucidada exclusivamente entre las partes de esa relación de prestación de servicio, en principio tendría entidad para dar cabida a la intervención coactiva del profesional aludido en este proceso, por lo que consideramos que resulta ajustada la modalidad propuesta por el primer sentenciante, o sea la denuncia de litis.-----

Delimitado este primer punto y entrando al análisis del **segundo agravio** liminarmente y a los fines de abordar en forma concreta el mismo, corresponde establecer que disiento con la modalidad voluntarista establecida por el primer sentenciante.-----

Sabemos que la denuncia de litis tiene lugar cuando se denuncia la existencia de un pleito a quien puede ser sujeto pasivo de una acción de regreso en caso de ser vencido en el juicio, a los fines de evitar en el futuro proceso contra el tercero la

excepción de negligente defensa, y sin que el tercero ejerza ninguna acción propia ni introduzca una nueva pretensión al proceso, sino que comparece al pleito para controlar la actividad de la parte que lo hubiere citado, y para evitar que una ineficaz defensa de ésta lo perjudique haciéndolo pasible de una acción regresiva (cfr.: Ferrer Germán L. – Ferrer Sergio E. en comentario al art. 433, CPC., en: Vénica Oscar H. –Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba. Tomo IV- Edit. Lerner, Cba., año 2001, pág. 210).-----

Ahora bien, si bien el encuadre como denuncia de litis aparece acertada, consideramos que luce equivocado el silogismo intelectual del sentenciante cuando estima *“procedente que el Dr. Luis E. Peralta tome conocimiento del inicio de las presentes actuaciones y de todo lo llevado a cabo en la misma ejerciendo, en el caso de así estimarlo, el control sobre ellas. A los fines de que si en su acaso lo considera necesario, éste pueda solicitar su intervención en el proceso, sin que ello signifique que el resultado del presente pleito le vaya a ser extensivo en cuanto a sus efectos...”*. Ello es así, ya que nos encontramos frente a un pedido de citación coactiva de un tercero, encuadrada correctamente por el juzgador como denuncia de litis; lo cual difiere de la intervención voluntaria del tercero, la que puede solicitarse en cualquier estado de la causa y con diferentes efectos.-----

La intervención voluntaria se caracteriza porque es la propia iniciativa del tercero la que determina su inserción en la causa (art. 432 del CPCC). En ella el tercero asume la iniciativa y, espontáneamente, peticiona que se le permita ingresar al debate ya en trámite que lo afecta o puede afectarlo (relación procesal afectante). El tercero participa del proceso porque él lo ha juzgado conveniente a sus intereses, sin que medie pedido de parte ni citación del tribunal.-----

La intervención obligada se distingue de la anterior por el hecho de que el tercero decide intervenir en el proceso, no ya por propia iniciativa sino como respuesta a un llamado o citación del tribunal, originado en un pedido de parte o dispuesto oficiosamente (art. 433 del CPCC). Se llama coactiva, no porque el tercero esté obligado a comparecer, sino porque la participación no obedece a la libre iniciativa del tercero (como la intervención voluntaria) sino que es la consecuencia del requerimiento efectuado por el juzgador (ya sea a pedido de parte o de oficio). Es en definitiva una carga procesal, y el tercero podrá decidir libremente si comparece o no a la causa, con las consiguientes consecuencias procesales. De allí que se define a este tipo de tercero como un sujeto procesal eventual, cuya intervención se provoca en el juicio a fin de que, si lo estima conveniente, participe en el mismo en la medida de su interés.-----

Es por esto que se equivoca el sentenciante al considerar que en la denuncia de litis la intervención se vuelve voluntaria, dejando en manos del tercero la decisión de revisar la causa y solicitar participación. Ergo, si se ha considerado que existe controversia común, la citación es coactiva; por lo que debería haber sido citado el Dr. Peralta en el término de ley y bajo los apercibimientos correspondientes. **Pero al no haber sido motivo de agravio por ninguno de los apelantes, no puede modificarse la resolución en tal sentido.**-----

Por último, en relación al agravio por el Dr. Peralta quien manifiesta que mientras el fallo pareciera solo brindar la posibilidad de intervenir y dejar ello a elección del compareciente, deja en claro que el resultado del pleito no le va a ser extensivo; las normas que regulan la hipótesis dispone que la sentencia obliga al tercero y será ejecutable en su contra. En definitiva discute la posibilidad que de conformidad a

los términos de la resolución y la normativa citada (vgr. art. 435 del CPCC), la resolución que se dicte en el juicio principal pueda ser ejecutada en contra de terceros; cuestión que ha sido controvertida por la doctrina procesal.-----

Ahora bien, a pesar del desorden estructural de la resolución en este punto – conforme a los argumentos vertidos ut supra -despejada la confirmación de su intervención como tercero- no se advierte el agravio del recurrente, ya que la misma deja en claro que dicha resolución no podrá ser ejecutado en contra el tercero que puede decidir voluntariamente su participación.-----

A más de ello, la controversia se suscita alrededor de si se entiende que la citación del tercero tiene como objetivo sólo el poner en conocimiento de éste la existencia del litigio para que ejerza los derechos que creyera le correspondan es equivalente o, si se trata en cambio, de una acción dirigida en su contra. La doctrina se pronuncia por la segunda de las hipótesis enunciadas, pero con la necesaria salvedad que requiere actuar con prudencia ante casos concretos en los que no se haya garantizado el ejercicio del derecho de defensa del tercero citado.-----

Esto demuestra que el art. 435 del CPCC, debe ser interpretado sistemáticamente teniendo en cuenta, más que su significado literal o gramatical, su sentido jurídico. De ahí que la ejecución de la sentencia en contra de un tercero, de conformidad a lo dispuesto por el artículo referenciado, debe ser armonizado con la naturaleza que la participación de ese tercero, según cada caso particular. (Cámara Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Francisco (córdoba)”Giupponi Domingo Hugo y otra c/ Mariela Patricia Gonzalez y otro-Ordinario”, Sentencia N° 52 del 24/08/05, *Zeus Córdoba*, Revista N° 179, Tomo 7-2005, p.628).-----

Cuando la intervención “obligada” se configura a través de la citación del legitimado para intervenir (“nominatio auctoris”) o del llamado del tercero pretendiente no hay duda de que el fallo debe cumplirse contra o a favor del tercero, tanto más cuanto que ambos casos, las partes originarias pueden ser excluidas del proceso. En cambio, si se trata de la “denuncia de la litis” (“litis denunciatio”), la intervención del tercero es a los fines de controlar su regularidad y sólo se justifica en la conveniencia de evitar que, en el proceso que tiene por objeto la pretensión regresiva del citante contra el citado, éste puede oponer la excepción de negligente defensa (“exceptio mali processus”) de manera que la eventual sentencia condenatoria sólo constituye un antecedente favorable a la fundabilidad de la mencionada pretensión, pero no puede ejecutarse contra el tercero quien no reviste el carácter de parte demandada.” (Palacio Lino E. “Derecho Procesal Civil” Tomo II pag.247; Caballero Luis A. “Comentario al Código Procesal Civil, Ley 8465”, *Advocatus* p.200; C CC y Flia. Bell Ville, en *Semario Jurídico* Tomo 75-1996-B-575).-----

En consecuencia la norma en cuestión es aplicable sólo en los casos de participación obligada o coactiva de un tercero, no cuando ha sido citada a los fines de que tenga conocimiento de un juicio cuya resolución pueda afectarla en el futuro. En esta línea conceptual adherimos a la opinión doctrinaria que sostiene que la condena al tercero no procede cuando su intervención es una consecuencia de la denuncia de la litis, en la que el tercero no asuma la calidad de parte demandada y, en consecuencia, no se lo puede condenar. Sobre el tema Palacio sostiene que “...la intervención del tercero en el proceso se justifica en la conveniencia de evitar que en la futura acción de regreso del citante, el tercero le oponga la excepción de negligente defensa, afirmando que la eventual sentencia condenatoria, sólo constituye un antecedente favorable de la futura

acción regresiva, pero no se puede ejecutar en contra del tercero”. (*Código Procesal Civil y Comercial de la Nación*, explicado y anotado jurisprudencial y bibliográficamente, pág. 485).-----

En definitiva, cuando se trata de una denuncia de litis, la sentencia condenatoria dictada en contra del demandado, sólo constituye un antecedente favorable a la fundabilidad de la pretensión de regreso mencionada, pero ella es extensible pero no puede ser ejecutada en contra del tercero, porque éste no reviste el carácter de parte demandada...” (Cámara Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Francisco (córdoba)”Giupponi Domingo Hugo y otra c/ Mariela Patricia Gonzalez y otro-Ordinario”, Sentencia N° 52 del 24/08/05, Zeus Córdoba, Revista N° 179, Tomo 7-2005, p.628.).-----

Por todo ello, considero que debe rechazarse ambas apelaciones en todos sus términos, sin perjuicio de las aclaraciones formuladas, y confirmar la resolución dictada por el juez aquo.-----

V) Costas: En atención al resultado del medio impugnativo corresponde imponer las costas de la alzada a los apelantes por adjetivar la condición de vencidos y no existir elementos de fuste que habiliten el apartamiento excepcional del principio objetivo que campea en esta materia (art. 130, CPC).-----

En cuanto a los honorarios y tal como han sido impuestas las costas, y las pautas de evaluación cualitativas previstas en la norma del art. 39, inc. 1, y 5, Ley 9459, corresponde fijar los honorarios de la la Dra. Liliana Iperique de Endrek, (art. 26, a contrario sensu, ibid.) por los trabajos profesionales prestados en esta instancia en el cuatro por ciento (4%) del término medio de la escala de la norma del art. 36, Ley 9459 tomando como base el monto de lo que haya sido materia de discusión en la alzada y sin perjuicio del mínimo legal (arts. 26, a contrario sensu, 36, 39, inc. 1, y 5, 40, y 83, inc. 2, 2, párr., Ley 9459). No fijar honorarios profesionales de la Dra. Alicia Godino sin perjuicio del derecho que le corresponde (art. 26, a contrario sensu, Ley 9459).-----

Por todo ello; **SE RESUELVE:** 1) **Rechazar los recursos de apelación deducidos por el actor y por el Dr. Luís Eduardo Peralta en contra del Auto Número 585 de fecha 27/7/2009, debiendo confirmarse el pronunciamiento apelado** 2.- **Imponer las costas a los apelantes Dr Peralta y Sr. Rein (art. 130, CPC).** 3.- **Fijar los honorarios de la la Dra. Liliana Iperique de Endrek, (art. 26, a contrario sensu, ibid.) por los trabajos profesionales prestados en esta instancia en el cuatro por ciento (4%) del término medio de la escala de la norma del art. 36, Ley 9459 tomando como base el monto de lo que haya sido materia de discusión en la alzada y sin perjuicio del mínimo legal (arts. 26, a contrario sensu, 36, 39, inc. 1, y 5, 40, y 83, inc. 2, 2, párr., Ley 9459). No fijar honorarios profesionales de la Dra. Alicia Godino sin perjuicio del derecho que le corresponde (art. 26, a contrario sensu, Ley 9459). Protocolícese, hágase saber y bajen.-**

**FDO: CLAUDIA ZALAZAR – VOCAL
JOAQUIN FERRER – VOCAL
RAFAEL ARANDA - VOCAL**